

1502469-22.2021.8.26.0482

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/12/2022

... Caetano Vilela, versando sobre crimes de tráfico e associação para o tráfico, Eddy Jean Matos De Oliveira, versando sobre associação criminosa, José Carlos de Souza, versando sobre porte de munições, Adilson Roberto Bianchini, versando sobre associação criminosa, Debora Cristina Porto, versando sobre consumo ou venda de drogas, Ana Paula Candido de Almeida, versando sobre ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1502469-22.2021.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 07 de dezembro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1502469-22.2021.8.26.0482

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

JULIANA APARECIDA DA SILVA e outros

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

LUCAS DE SOUZA e BRUNO VINICIUS AKIO AKIYAMA, qualificados nos autos (fls. 116 e 133, respectivamente), foram denunciados pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal (calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20/3/2020); JOÃO VICTOR GOMES DA SILVA e JOÃO CARLOS CORREIA DOS SANTOS, vulgo "Da Bala", qualificados nos autos (fls. 798 e 138, respectivamente), foram denunciados pela prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006,

combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal (calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20/3/2020), porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 10/14):

a) no dia 02 de junho de 2021, no período da tarde, no interior da residência situada na rua Geraldo A. Gomes, nº 200, Jd. Alexandrina, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, LUCAS DE SOUZA guardava, visando o fornecimento a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas consistentes em 2 gramas da substância Erythroxylum coca, popularmente conhecida por "cocaína", em 2 porções, além de 7,3 gramas de "Cannabis sativa L.", vulgarmente conhecida como "maconha", acondicionado em 1 invólucro, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, classificadas como droga alucinógenas e despersonalizantes;

b) no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 06 horas, no interior da residência situada na rua Augusto da Silva, nº 123, Conjunto Brasil Novo, nesta cidade e comarca, BRUNO VINICIUS AKIO AKIYAMA guardava, visando o fornecimento a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas consistentes em 2,45 g (dois gramas, quarenta e cinco centigramas) de Erythroxylum coca, usualmente conhecida por "cocaína", acondicionada em uma porção, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, classificada como droga alucinógena e despersonalizante;

c) em data incerta, no ano de 2021, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, JOÃO CARLOS CORREIA DOS SANTOS e JOÃO VICTOR GOMES DA SILVA, associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente, tráfico de drogas nesta cidade e região.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada da respectiva Portaria de instauração (fls. 16/17), Boletim de Ocorrência nº 87/2021 (fls. 18/20 - acusado Lucas), Autos de Exibição/Apreensão (fls. 21/23 - acusado Lucas; fls. 81/82 - averiguado Eddy; fls. 88/89 - averiguada Ana; fls. 106 - averiguada Debora; fls. 117/118 - acusado Lucas; fls. 134/135 - acusado Bruno), Termos de depoimentos/declarações de testemunhas e averiguados (fls. 24, 25, 26, 75, 80, 90, 91/92, 107 e 123), Laudo Pericial atinente à sacola plástica e embalagens plásticas do tipo Zip (fls. 39/41 - acusado Lucas), Exames Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 42/44 - acusado Lucas; 158/160 - averiguada Ana; 161/163 - averiguada Ana; 327/329 - acusado João Carlos; 437/439 - averiguado Eddy; 452/454 - acusado Bruno) e informação a respeito do apensamento do feito atinente ao Pedido de Prisão temporária (certidão a fls. 52).

Vieram aos autos, também, cópia dos mandados de prisão temporária (João Carlos - fls. 56/58; Lucas - fls. 62/64, repetido a fls. 110/112; João Victor - fls. 65/67), cópia do alvará de soltura do acusado João Victor (fls. 68/70), comprovantes de depósitos judiciais (fls. 71 e 72), cópia de decisão proferida no processo em apenso (fls. 76/77, 102/103 e 129/130), cópia de Boletins de Ocorrência (fls. 78/79 - averiguado Eddy; 86/87 - averiguada Ana; 104/105 - averiguada Debora; 126/128 - averiguado José Carlos de Souza), Boletins de Ocorrências (João Victor - sob nº 136/2021 a fls. 99/101; Lucas - sob nº 138 a fls. 113/114; Bruno - sob nº 140/2021 a fls. 131/132; João Carlos - sob nº 141/2021 a fls. 138/141), Termo de declarações dos acusados (Lucas - fls. 115 e 116; Bruno - fls. 133), Auto de Entrega (fls. 119), Guia de depósito judicial (fls. 147, 154, 155 e 156) e cópia da nota falsa apreendida (fls. 149/150).

Aportaram ao feito, ainda, Laudos Periciais referentes aos aparelhos celulares apreendidos (fls. 164/179 - averiguada Ana; 207/241 - acusado Lucas; 259/277 - acusado João Victor; 336/355 - acusado João Carlos; 382/396 - averiguado José Carlos de Souza; 404/427 - averiguada Debora; 440/448 - averiguado Eddy; 455/463 - acusado Bruno), Relatórios de Investigação (fls. 180/206 - averiguada Ana; 242/255 - acusado Lucas; 278/326 - acusado João Victor; 356/370 - acusado João Carlos; 371/381 - acusado João Carlos; 397/403 - averiguado José Carlos de Souza; 428/436 - averiguada Debora; 449/451 - averiguado Eddy; 464/480 - acusado Bruno), Laudo Pericial atinente ao recipiente de plástico ("TICTAC") e canivete (fls. 256/258 -

acusado João Victor), Laudo Pericial atinente à caderneta com anotações manuscritas (fls. 330/335 - acusado João Carlos), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2164451-75.2021 - fls. 481/687) e informação a respeito do apensamento do feito atinente ao Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico (certidão a fls. 696).

Na sequência, em acolhimento à manifestação do Órgão Ministerial (fls. 01/09), foi determinado o arquivamento dos autos em relação aos investigados João Carlos Correia Dos Santos, versando sobre resistência, Linda Caetano Vilela, versando sobre crimes de tráfico e associação para o tráfico, Eddy Jean Matos De Oliveira, versando sobre associação criminosa, José Carlos de Souza, versando sobre porte de munições, Adilson Roberto Bianchini, versando sobre associação criminosa, Debora Cristina Porto, versando sobre consumo ou venda de drogas, Ana Paula Candido de Almeida, versando sobre consumo ou venda de drogas, Lucas de Souza e Bruno Vinicius Akio Akiyama, versando sobre o crime de associação para o tráfico, João Carlos Correia dos Santos e João Victor Gomes da Silva, versando sobre o crime de tráfico, haja vista a instauração dos inquéritos 1500795-94.2021.8.26.0583 e 1500793-27.2021.8.26.0583, e a José Carlos de Souza a instauração do inquérito 1500794-12.2021.8.26.0583, tendo, na mesma ocasião, sido decretada a prisão preventiva dos denunciados Lucas, João Carlos e João Victor (decisão a fls. 717/718), com a expedição dos respectivos mandados (fls. 743/746, 751/754 e 755/758), devidamente cumpridos (fls. 790/794, repetido a fls. 801/805; 911/915; 916/920), seguindo-se da revogação da prisão temporária da investigada Ana Paula Candido de Almeida (fls. 778; alvará de soltura a fls. 785/786; fls. 813/814).

Carreou-se aos autos, outrossim, Boletim de Ocorrência (fls. 796/797, repetido a fls. 807/808 - acusado João Victor), Termo de declarações do acusado João Victor (fls. 798, repetido a fls. 809), Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 815/817 - acusado João Victor) e cópias dos documentos extraídos do Processo nº 0000469-14.2021.8.26.0583 (fls. 819/850 - Comunicação do cumprimento do mandado de prisão).

Oferecida a denúncia (fls. 10/14), os réus foram notificados (João Carlos a fls. 855; Lucas a fls. 857; João Victor a fls. 859; Bruno a fls. 1.052), tendo a Defesa do réu João Victor deduzido pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 873/881, acompanhado de cópia do Habeas Corpus nº 2220749-88.2021.8.26.0000 - fls. 882/891), o qual, após manifestação do Ministério Público (fls. 897/903), restou indeferido (fls. 906).

Houve, por parte do acusado João Victor, a interposição do Habeas Corpus nº 2260854-10.2021.8.26.0000 (fls. 928/946), bem como, a comunicação da decisão de indeferimento do pedido liminar (fls. 926/927), seguindo-se da juntada de Folha de Antecedentes (fls. 947/948).

Em seguida, os réus João Carlos, João Victor e Lucas, por meio de seus Defensores constituídos (fls. 852, 720 e 905), ofertaram respostas (fls. 952/956, 961/965 e 1.027/1.029), sobrevivendo aos autos Folha de Antecedentes (Lucas - fls. 967/983; João Victor - fls. 993/994; João Carlos - fls. 997/1.018), Certidão Estadual de Distribuições Criminais (Lucas - fls. 984/990; Bruno - fls. 992; João Victor - fls. 995/996; João Carlos - fls. 1.019/1.024) e Pesquisa VEC (Bruno - fls. 991).

Houve a comunicação da decisão proferida no Habeas Corpus nº 707801-SP (2021/0372489-3 - STJ - fls. 1.030/1.036), concedendo a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares (fls. 1.032/1.036), razão pela qual foi determinado a expedição de alvará de soltura (fls. 1.041; alvará de soltura a fls. 1.042/1.043), devidamente cumprido (fls. 1.048/1.050).

Posteriormente, através de Defensor constituído (procuração a fls. 1.056), o réu Bruno ofertou resposta (fls. 1.058), tendo a peça acusatória, após manifestação do

Órgão Ministerial (fls. 1.061), sido recebida em 10.01.2022 (fls. 1.064/1.065).

Após a citação dos acusados (João Carlos a fls. 1.132; Lucas a fls. 1.136; Bruno a fls. 1.139; João Victor a fls. 1.142), houve a análise e manutenção da prisão preventiva dos acusados João Carlos e Lucas, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP (fls. 1.158/1.159).

Durante a fase de instrução, procedeu-se, por gravação audiovisual, em 02.02.2022, à inquirição de quatro testemunhas (fls. 1.155/1.156); em 23.03.2022, à inquirição de cinco testemunhas (fls. 1.237/1.238), ocasião em que restou deferida a utilização, como prova empresta, do depoimento prestado pela testemunha Samuel Gomes da Silva Alves nos autos nº 1500795-94.2021 (certidão a fls. 1.240); e em 19.10.2022, à inquirição de uma testemunha e aos atos de interrogatórios, oportunidade em que o Defensor do réu Bruno requereu a restituição do aparelho celular (fls. 1.357/1.358), que, após a manifestação do Ministério Público (fls. 1.361), restou indeferido (fls. 1.364).

Houve, ainda, nova análise e manutenção da prisão preventiva dos acusados João Carlos e Lucas, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP (fls. 1.254/1.255), sobrevivendo aos autos ofício oriundo da Delegacia de Polícia de Emilianópolis/SP, requerendo o compartilhamento do "Relatório de Análise" de fls. 371/381 destes autos (fls. 1.297), que, após manifestação Ministerial (fls. 1.301/1.302, repetida a fls. 1.473/1.474), restou deferido (fls. 1.303), seguindo-se de nova análise e manutenção da prisão preventiva dos acusados João Carlos e Lucas, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP (fls. 1.308/1.309).

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 1.370/1.390), pugnou pela condenação dos acusados, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, requereu, em relação ao réu João Victor, a inaplicabilidade da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, "j" CP e o estabelecimento do regime inicial aberto; quanto ao réu Lucas, a fixação da pena base acima do mínimo legal (maus antecedentes), a incidência das circunstâncias agravantes atinentes à reincidência e calamidade pública, a inaplicabilidade do benefício previsto no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, o estabelecimento do regime inicial fechado, terminando por opor-se à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; quanto à dosimetria da pena do réu Bruno, a incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, "j" CP, a inaplicabilidade do benefício previsto no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, o estabelecimento do regime inicial semiaberto, terminando por se opor à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; quanto à dosimetria da pena do réu João Carlos, a fixação da pena base acima do mínimo legal (maus antecedentes), a inaplicabilidade da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, "j" (calamidade pública), o reconhecimento da reincidência, o estabelecimento do regime inicial fechado e a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa do réu Bruno (fls. 1.396/1.402), por sua vez, aduzindo insuficiência probatória, pleiteou a sua absolvição, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação deduzida na denúncia para a figura prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e, em caso de condenação, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

A Defesa do réu Lucas (fls. 1.404/1.435), por seu turno, pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar, com o desentranhamento das provas ilegítimas e ilícitas, nos termos do artigo 157, "caput" e §1º do Código de Processo Penal, e a consequente absolvição, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. No mérito, aduzindo a tese de insuficiência de provas, requereu a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de

Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação deduzida na denúncia para a figura prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Em caso de eventual condenação, pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal, pela compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea do réu, pelo afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, "j" CP, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, pelo estabelecimento do regime inicial menos gravoso, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

A Defesa do réu João Carlos (fls. 1.436/1.459), de sua vez, postulou, preliminarmente, a nulidade das provas e, no mérito, arguindo as teses de negativa de autoria e insuficiência probatória, requereu a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, a Defesa do réu João Victor (fls. 1.460/1.472), alegando insuficiência probatória, pleiteou a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, requereu a apresentação, pelo Ministério Público, de proposta de Acordo de Não Persecução Penal. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal, pelo estabelecimento do regime inicial aberto, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Inicialmente, afasto a tese preliminar deduzida pela nobre Defesa do acusado Lucas (fls. 1.404/1.435), voltada ao reconhecimento da tese de nulidade da busca domiciliar, uma vez que, além da esposa do aludido denunciado ter franqueado a entrada dos policiais, informação esta, diga-se, não desmerecida por qualquer outro elemento idôneo nos autos, a ação policial justifica-se plenamente face a apreensão da droga e petrechos (saquinhos, tipo "zip", utilizados para embalar entorpecente), bem como, às circunstâncias que permearam o presente delito, já que, não só existiam denúncias de tráfico no local, como também os policiais se depararam com uma pessoa (Cristiano) saindo da residência do acusado, tendo sido localizado, em sua posse, uma porção de "maconha" (Auto a fls. 21/23), ou seja, existiam fundadas razões acerca do tráfico de entorpecentes no local, o que, com a entrada no imóvel, se confirmaram.

Aliás, o crime de tráfico de entorpecentes é permanente, possibilitando, assim, a entrada no domicílio do indivíduo enquanto perdurar o estado de flagrância.

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Especial nº 603.616/R0, julgado sob o regime de repercussão geral, estabeleceu que, havendo "elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida", é possível excepcionar a regra constitucional da inviolabilidade domiciliar:

[...] 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. [...]

(STF; Tribunal Pleno; RE 603.616/R0; Relator: MINISTRO GILMAR MENDES; j. 05.11.2015).

Por certo, "fundadas razões" e "justa causa" são conceitos jurídicos indeterminados, de modo que a leitura do voto do Ministro Relator é de grande valia para compreender quais fatos caracterizam a "justa causa":

[...] A busca foi realizada sem mandado judicial. No entanto, havia fundadas razões para suspeitar que o recorrente estava em situação de flagrante delito quanto ao crime de tráfico de drogas. O acórdão recorrido assenta que o investigado e Reinaldo Campanha eram suspeitos de transportar drogas. Reinaldo dirigia caminhão de propriedade do recorrente. A polícia já havia monitorado encontros de ambos. Em 20.4.2007, Reinaldo partiu da casa do recorrente Paulo Roberto dirigindo caminhão que, posteriormente, foi interceptado. Inspecionado o veículo, foram localizados 23,421 kg (vinte e três quilos, quatrocentos e vinte e um gramas) de cocaína. Após a prisão, Reinaldo teria confirmado receber a droga de Paulo Roberto. Na sequência, os policiais foram à residência de Paulo Roberto e ingressaram na casa e em seu terreno sem autorização. Ao revistarem o veículo estacionado na garagem, localizaram os 8,542 kg (oito quilos, quinhentos e quarenta e dois gramas) de cocaína adicionais. O ingresso forçado na casa estava amparado no acompanhamento prévio e nas declarações do flagrado Reinaldo, elementos suficientes para indicar fundadas razões de que Paulo Roberto estivesse cometendo o crime de tráfico de drogas. [...]

Pertinente transcrever, ainda, a manifestação do Ministro Celso de Mello, durante os debates:

É fundamental que exista causa provável, cuja ocorrência legitimará o ingresso de terceiros em residência alheia, ainda que “invito domino”, desde que, por óbvio, registre-se qualquer das situações excepcionais a que alude o inciso XI do art. 5º da Constituição.

Também não prospera a tese preliminar lançada pela Defesa do acusado João Carlos (fls. 1.436/1.49), direcionada para o reconhecimento da nulidades das provas, ao fundamento de já terem sido utilizadas para condenar o acusado pelo crime de tráfico em outro processo, simplesmente porque não houve o apontamento de qualquer vício ou irregularidade a invalidar a adoção, como feito, da prova emprestada, cabendo pontuar que todas as partes tiveram livre acesso as provas carreadas aos autos, restando, pois, preservados os basilares princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recentes julgados de nossa Corte de Justiça Paulista:

“Preliminares. Parcialidade do MM Juízo sentenciante. Exceção de impedimento indeferida pela Câmara Especial. Questão superada. Legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, caso de crime permanente e então constatadas razões fundadas. Tema 280 de Repercussão Geral, Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal. Prova emprestada. Admissão pelo direito pretoriano, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Hipótese destes autos. Preliminares rejeitadas. Tráfico de entorpecentes e associação para mesma finalidade. Condenação na origem. Pretensão de reversão do resultado. Impossibilidade. Comprovadas autoria e materialidade. Relevância das palavras dos policiais, que evidenciaram não só a traficância como também o crime de associação. Elementos que foram colhidos ao longo da investigação, confirmados em juízo, a convencer da responsabilidade penal dos acusados. Negativas que remanesceram isoladas. Impossibilidade de aplicação do redutor do § 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Dosimetria. Quantidades e natureza dos estupefacientes apreendidos que autorizaram sim a elevação da base. Inexistência de bis in idem por versar sobre a aplicação de penas para crimes diversos, em concurso material. Precedentes. Recursos desprovidos.” (negritei)
(Apelação Criminal 0000157-54.2020.8.26.0589; Relator (a): COSTABILE E SOLIMENE; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/11/2022)

No mais, constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos

processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, à vista da Portaria de instauração (fls. 16/17), Boletim de Ocorrência nº 87/2021 (fls. 18/20 - acusado Lucas), Autos de Exibição/Apreensão (fls. 21/23 - acusado Lucas; fls. 117/118 - acusado Lucas; fls. 134/135 - acusado Bruno), Termos de depoimentos/declarações de testemunhas e averiguados (fls. 24, 25, 26, 75, 80, 90, 91/92, 107 e 123), Laudo Pericial atinente à sacola plástica e embalagens plásticas do tipo Zip (fls. 39/41 - acusado Lucas), Exames Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 42/44 - acusado Lucas; 327/329 - acusado João Carlos; 452/454 - acusado Bruno), cópia dos mandados de prisão temporária (João Carlos - fls. 56/58; Lucas - fls. 62/64, repetido a fls. 110/112; João Victor - fls. 65/67), comprovantes de depósitos judiciais (fls. 71), Boletins de Ocorrências (João Victor - sob nº 136/2021 a fls. 99/101; Lucas - sob nº 138 a fls. 113/114; Bruno - sob nº 140/2021 a fls. 131/132; João Carlos - sob nº 141/2021 a fls. 138/141), Termo de declarações dos acusados (Lucas - fls. 115 e 116; Bruno - fls. 133), Guia de depósito judicial (fls. 147 e 156), cópia da nota falsa apreendida (fls. 149/150), Laudos Periciais referentes aos aparelhos celulares apreendidos (fls. 207/241 - acusado Lucas; 259/277 - acusado João Victor; 336/355 - acusado João Carlos; 455/463 - acusado Bruno), Relatórios de Investigação (fls. 242/255 - acusado Lucas; 278/326 - acusado João Victor; 356/370 - acusado João Carlos; 371/381 - acusado João Carlos; 464/480 - acusado Bruno), Laudo Pericial atinente recipiente de plástico ("TICTAC") e canivete (fls. 256/257 - acusado João Victor), Laudo Pericial atinente à caderneta com anotações manuscritas (fls. 330/335 - acusado João Carlos), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2164451-75.2021 - fls. 481/687), Boletim de Ocorrência (fls. 796/797, repetido a fls. 807/808 - acusado João Victor), Termo de declarações do acusado João Victor (fls. 798, repetido a fls. 809), Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 815/817 - acusado João Victor) e prova oral (fls. 1.155/1.156, 1.237/1.238, 1.240 e 1.357/1.358), colhida sob o contraditório, conclui que a pretensão acusatória comporta parcial acolhimento, impondo-se a condenação dos acusados LUCAS DE SOUZA e BRUNO VINICIUS AKIO AKIYAMA pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a condenação dos acusados JOÃO VICTOR GOMES DA SILVA e JOÃO CARLOS CORREIA DOS SANTOS pela prática do delito tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, afastando-se, em relação a todos acusados, a pretensão acusatória quanto à incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal.

Vejamos.

A testemunha Willian Gomes da Silva Namura, policial civil, em Juízo (fls. 1.155/1.156), narrou que participou da ocorrência na residência do acusado Lucas, elucidando que receberam denúncias e deslocaram-se até o local (já realizaram buscas na residência em outra diligência no ano de 2020), o qual tem o acesso complicado, em razão dos olheiros, vindo a notar um indivíduo (Cristiano) saindo de moto, razão pela qual o abordaram, constatando que portava uma porção de "maconha", tendo alegado que a droga lhe pertencia, negando tê-la buscado na residência, onde não estava Lucas, e que teria ido até lá só para consertar uma moto. Diante da situação, foram até a residência do Lucas, o qual realmente não estava, ocasião em que foram recepcionados pela sua esposa, a qual, após tomar conhecimentos dos fatos, autorizou a entrada na casa, oportunidade em que localizaram uma porção de "cocaína" na janela do quarto do filho do casal, bem como, na sacola de lixo, que estava na varanda, mais uma porção de "maconha" e uma de "cocaína", além de alguns saquinhos tipo "zip", usados para embalar droga, tendo a esposa de Lucas dito que tudo pertencia a ele.

Contou a testemunha policial, também, que, em razão da dificuldade de se aproximar e realizar campana, foi representado pela interceptação telefônica, e, após iniciada, constataram, logo no começo (primeiro ou segundo dia), que a pessoa identificada com Eddy Jean avisou Lucas a respeito da presença policial na

proximidade de sua residência, informando que havia duas viaturas na lombada perto da sua casa. Além disso, constataram muitas pessoas ligando para o acusado Lucas para pegar entorpecentes e sempre marcavam de buscar na pracinha localizada na frente de sua residência, sendo que o acusado Lucas dizia que entregaria a "parada". Averiguaram, ainda, um indivíduo dizendo para ele que queria pegar um "verde", termo utilizado para "maconha".

Relatou, ainda, que, em relação aos acusados Bruno e João Carlos, vulgo "Da bala", constataram um ligação em que Bruno liga para João Carlos e pergunta se ele teria uma balança de precisão, que, por sua vez, responde que sim, que teria aquela pequenininha, sendo que Bruno diz que vai pegar. Além disso, contou que no dia da operação relacionada ao acusado Bruno, acredita que encontram "cocaína" (outra equipe realizou a diligência) e, no aparelho celular dele, que fora apreendido, foram constatados, após submetido a perícia, muitas pessoas o procurando para comprar "cocaína".

Contou a testemunha, ademais, que verificaram uma conversa entre Lucas e João Carlos, em que diziam que os moleques estavam esperando no local e que Lucas mandaria para ele, e, com a interceptação telefônica, apuraram uma conversa entre João Carlos e João Victor, em que este último diz que está indo pegar uma parada, pegar uma peça, uma ferramenta e também pede uma arma de fogo para o primeiro, sendo que eles usavam códigos, dizendo estou indo pegar a "parada", todavia, com a apreensão do aparelho celular de João Victor, encontraram bastantes elementos, que provam que ele estava associado com João Carlos na venda de drogas, já que ele sempre dizia que já vendeu tanto, que estava indo levar a "peça" para eles cortarem, inclusive, foi constatado foto com a tatuagem dele cortando e pesando entorpecente na casa do João Carlos e, na sequência, dando parecer de que já havia vendido tantas gramas e estava com tantos reais.

A testemunha Luís Henrique Pancotti, policial civil, em Juízo (fls. 1.155/1.156), contou que participou, apenas, de uma diligência na casa do acusado Lucas, oportunidade em que, após o recebimento de uma denúncia anônima, deslocaram-se até próximo à residência dele e avistaram um motoqueiro saindo do local, o abordaram e encontraram uma porção de entorpecente ("maconha"), vindo a ser identificado como Cristiano, o qual informou que apenas iria consertar uma moto no local. Diante do ocorrido, foram até a residência de Lucas e, com a autorização de sua esposa, realizaram diligência no imóvel, vindo a encontrar uma porção de "cocaína" na janela do quarto do filho, e uma porção de "cocaína" e outra de "maconha" dentro de um lixo, localizado na área da residência, além de sacos tipo "zip" (para armazenar entorpecente), na cozinha, elucidando, ainda, que havia denúncia de tráfico de drogas contra Lucas.

A testemunha Valdir de Jesus Barreto, policial civil, em Juízo (fls. 1.155/1.156), narrou que apenas participou do cumprimento de mandado de prisão de Ana Paula (averiguada), oportunidade em que apreenderam um aparelho celular, uma porção de "maconha" e uma balança, informando que nessa diligência não apareceram os nomes dos acusados, pois a operação foi realizada pela equipe da DISE.

A testemunha Andrews Markus Bratfisch, policial civil, em Juízo (fls. 1.155/1.156), informou que, além de ter realizado a verificação dos laudos periciais dos envolvidos, apontando as principais informações neles encontradas, elucidando que, em relação aos acusados João Carlos e João Victor, foram encontradas conversas que demonstram que eles estariam associados para a prática do crime de tráfico, com menção a armamento, participou do cumprimento do mandado de prisão e busca na casa do acusado João Victor.

A testemunha Nilson Gláucio Bonillo, policial civil, em Juízo (fls. 1.237/1.238), narrou que participou da apreensão da droga e da prisão do acusado Bruno, mas somente atuou na equipe de apoio no dia da operação, sendo que a investigação foi

realizada pelo DEIC, elucidando que, na diligência na residência do Bruno, foi apreendido uma nota de "quatrocentos e vinte reais", fazendo alusão ao uso de maconha, um telefone ("Motorola") e um invólucro de "cocaína" (3,1 gramas).

A testemunha (informante) Emily Santos Marques Celestino, esposa do réu João Carlos, em Juízo (fls. 1.237/1.238), contou como ocorreu a prisão de seu marido, elucidando, resumidamente, que, por volta das 05h45min, ouviram um barulho no portão e observaram uma lanterna no vidro, ato contínuo, ocorreu a abordagem policial, ocasião em que localizaram, com a indicação de seu esposo, duas porções de entorpecente na geladeira, que seria utilizada para consumo do dele, bem como, a quantia de R\$420,00. Informou, ainda, que conhece o acusado João Victor, pois João Carlos já namorou a mãe dele, e que não presenciou a venda de entorpecente entre eles, apenas o consumo, terminando por esclareceu que o aparelho celular, Samsung A30, do seu marido, foi apreendido.

As testemunhas Ana Paula da Silva e Marcos Antônio Bratfisch (conhecidas do réu João Victor), em Juízo (fls. 1.237/1.238), informaram que nunca presenciaram o acusado João Victor vendendo entorpecente.

A testemunha (informante) Gerusa Gomes Pereira Silva, genitora do réu João Victor, em Juízo (fls. 1.237/1.238), narrou que namorou o acusado João Carlos, o qual possui amizade com seu filho, tendo usado drogas juntos.

A testemunha Samuel Gomes da Silva Alves (certidão a fls. 1.240 - prova emprestada), narrou que nunca ouviu falar que João Carlos era traficante, todavia, sabe que ele é usuário, pois já consumiram drogas juntos.

A testemunha Cristiano Júnior Do Nascimento (conhecido do réu Lucas), em Juízo (fls. 1.357/1.358), narrou que o acusado Lucas era cliente da sua oficina de moto, bem como, que já usou drogas com ele, informando, ainda, que, em uma ocasião, quando foi montar a moto dele, a Polícia lhe abordou e o levaram para Delegacia, pois possuía droga em sua residência, não estando na posse, e, ao ser questionado pelo representante do Ministério Público, em razão do seu relato não coincidir com a narrativa apresentada em solo policial, informou que estava sob efeito do entorpecente, que havia fumado antes de ir ao imóvel de Lucas.

O réu Lucas de Souza, apresentando postura totalmente diversa da ostentada na fase investigativa, ocasião em que, na presença de sua advogada, confirmou a traficância, elucidando os fatos com detalhes (fls. 116: "[...] Confirma ser o detentor da linha telefônica 18-99686-9885, Vivo, inclusive, confima ser o usuário da linha e confirma que todas as ligações que foram exibidas pela Autoridade Policial foram de fato dialogadas com o interrogando. O interrogando confirma que se dedidava a pratica do crime de tráfico de drogas, contudo, explica que já estava sem "mexer com tráfico" há alguns dias. O interrogando ainda explica que na maioria das vezes apenas intermediava a venda de drogas com terceiro, mas o interrogando deseja exercer a prerrogativa de permanecer em silêncio quanto a seus distribuidores de drogas. [...] Com relação a João Carlos, conhecido "João da Bala", o interrogando confirma que apenas intermediou venda de drogas para João carlos, mas não são associados de forma perene para prática do crime de tráfico de drogas. [...] O interrogando explica que com relação as ligações avisando sobre a aproximação da polícia, o interrogando afirma que há sim um codigo de conduta no bairro e por amizade avisam da presença da polícia no bairro, mas o interrogando não paga por essas informações, são todas por amizade."), durante seu interrogatório judicial (fls. 1.357/1.358), negou a prática do crime de tráfico de drogas, alegando, ainda, que na Delegacia foi pressionado, não tendo confessado, bem como, que sua advogada não leu alguns papéis.

Por sua vez, o acusado João Carlos Correia dos Santos, interrogado judicialmente (fls. 1.357/1.358), também negou a prática do crime que lhe é imputado, informando

que conheceu Lucas pois este vendia roupa e também trabalhava com aplicativo, enquanto João Victor foi seu enteado (namorava com a mãe dele), e Bruno trabalhava consigo no aplicativo, fazendo lotação no Uber, tendo confirmado a apreensão do seu aparelho celular.

De seu turno, o réu João Victor Gomes da Silva, em seu interrogatório em Juízo (fls. 1.357/1.358), também negou a acusação que lhe é atribuída, alegando que já viu o Bruno na praça, pois ele trabalha lá, e que João Carlos era seu padasto, já tendo consumido entorpecente com ele e sua mãe, confirmando, também, que seu celular foi apreendido pela Polícia, e que comprava drogas junto com o acusado João Carlos para usarem, sendo que cada uma pegava sua parte.

O acusado Bruno Vinícius Akio Akiyama, sob o crivo do contraditório (fls. 1.357/1.358), alegou que a acusação é mentirosa, informando, ainda, que conhece o acusado João Carlos como motorista de aplicativo, bem como, que já viu o acusado João Victor na praça da Catedral, mas não o conhece, esclarecendo, também, que foi encontrado droga em sua posse, que era para seu uso, que a polícia apreendeu seu aparelho celular e, ainda, que não se recorda se orientou pessoas de como embalar droga.

Nesse quadro, em relação ao acusado Lucas, incontroverso nos autos, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 42/44), tanto a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 21/23: Lacres nº 0026460 – janela; nº 0026461 e nº 0026462 – sacola de lixo), uma vez que "...DETECTADA presença da substância COCAÍNA" (item "B" e "C") e "...DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC)" (item "D"), quanto as suas quantidades ("Massa Líquida: 0,36 grama(s), 1,19 grama(s) e 6,67 grama(s)"; respectivamente itens B, C e D).

No que tange à propriedade e destinação das aludidas drogas, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que esta pertencia ao réu Lucas e se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, além dos depoimentos supracitados prestados pelas testemunhas (policiais civis), fora realizada perícia em seu aparelho celular (Laudo a fls. 207/241), que derivou na elaboração do Relatório de Investigação (fls. 242/255), bem como, na interceptação telefônica transcrita no Relatório Final do Inquérito Policial (fls. 481/687), restando cabalmente demonstrado a mercancia ilícita de entorpecentes praticada pelo réu Lucas.

Nesse contexto, foram constatadas, além de fotografias de entorpecente e arma de fogo (fls. 251, 252 e 253), algumas conversas no aparelho celular do acusado, através do aplicativo WhatsApp (fls. 207/241), as quais foram destacadas no Relatório de Investigação (fls. 242/255), e que abaixo transcrevo:

"O laudo apresenta uma conversa entre os participantes LUCAS DE SOUZA e "LUQUINHA PRE"

Luquinha Pre - "Bom dia quando vc vier Aqui receber tras um kit desse pra mim blz [...]"

Souzas KTRON (acusado) - "Vilão, daqui a pouco eu to indo lá pra casa minha coroa, aí eu passo aí, falo."

[...]"

Luquinha Pre - "O 60 tá aqui na mão"

[...]"

Luquinha Pre - "To com um verde pega um pedaço pra me Ajuda"

Luquinha Pre - "Bom borracha"

Souzas KTRON (acusado) - "Da hora parceiro, é isso memo. Tem que i pra luta memo, ta ligado, caraio, mas esse pó aí é o que? ta lixando, ta pintado aí? hein, bagulho

é loco, faz um pó da porra memo, mas vamo vê Vilão, eu memo to mas até em busca do cifrão memo, ta ligado, qualquer fita a gente vê lá o que a gente faz sim, mano, amanhã eu levo lá pra tu lá" (fls. 243/245)

"BG (BIGATO) 18 99615-2521"

"Embora é possível verificar que este interlocutor não costuma responder mensagens, somente realiza ligações através do app WhatsApp em certo momento, em tom de "desespero" LUCAS cobra o interlocutor para pagar o dinheiro de entorpecentes" Souza KTRON (acusado) - "Fala com nós mano, chega com nós meu truta, entendeu? o intuito memo é só recebe, parceiro, mas vem junto com nós, mano, olha as caminhada aí, você podia ta pah, pum fortalecendo, sendo fortalecido e nada, truta, não to entendendo a engrenagem para por causa de nada?" (fls. 247/251)

Além disso, com a realização de interceptação telefônica (fls. 485/513), foram aferidas inúmeras conversas relacionadas ao tráfico de drogas, as quais foram submetidas a análise da ilustre Autoridade Policial, vejamos:

"Já no primeiro dia da interceptação telefônica, um áudio deixou claro que o bairro em que Lucas reside possui diversos olheiros, cujas funções são avisar para o traficante sobre a chegada e presença de viaturas policiais no bairro, visando, com isso furtar eventual ação policial." (fls. 485)

"Referida ligação foi travada com a linha móvel 18-99625-0461, cujos dados cadastrais encontram-se em nome de Laressa Previato de Souza, conhecida dos meios policiais pelo envolvimento com tráfico de drogas. Como se tratava de interlocutor masculino, acreditamos que a linha pudesse estar sendo usada por seu companheiro Eddy Jean Matos de Oliveira." (fls. 486)

"Na data de 24.06.2021, uma ligação entre a linha móvel de Lucas e a linha móvel número 18-99704-7651, em nome de JOSE CARLOS DE SOUZA, identificado como tio de Lucas." (fls. 486)

"Nota-se que a conversa entre ambos é sobre venda de armas, e que José Carlos teria mostrado para Lucas uma arma para revenda, e este veria de vender tal arma. Inclusive Lucas ainda pergunta se o Tio conseguiria ver com o vendedor da arma se o mesmo "pegaria um oitão" como forma de pagamento (referência ao revólver calibre 38)." (fls. 487)

"No dia 2.06.2021, ligação ente Lucas e o número 18-98172-5293, linha cujos dados cadastrais encontram-se em nome de GABRIEL DE JESUS CORSI." (fls. 490)

"Na conversa entre ambos, Gabriel entra em contato com Lucas com o intuito de comprar algo, porém o mesmo alega que já estaria saindo do bairro KM7, (bairro de Lucas), e que outro "mano" iria "armar" pra ele. Lucas então fala pra Gabriel voltar lá que o mesmo iria "armar" pra ele. O que chama atenção nessa conversa é que o Lucas pede para o interlocutor parar na pracinha em frente a sua casa, e que Gabriel já seria cliente antigo pois eles falam de uma dívida anterior, de uma "parada" que Gabriel pegou e ficou devendo. As gírias usadas e os termos utilizados indicam se tratar de que seria uma venda de entorpecentes." (fls. 491)

"Na data de 03.07.2021, as 20h12:02, ligação capturada entre Lucas e o número 18-99618-2925, cujos dados cadastrais encontram-se registrados em nome de JOÃO CARLOS CORREIA DOS SANTOS." (fls. 491)

"A conversa se inicia com Lucas dizendo que "já iria mandar algo" para João. Em seguida o interlocutor diz se Lucas teria entendido o áudio enviado (provavelmente por aplicativo de celular). E a conversa continua, indicando que os mesmos estariam falando de uma venda de uma arma relacionada ainda a um terceiro envolvido. Lucas ainda diz que "tava véio aquele oitão" (se referindo a um revólver calibre 38). Eles ainda falam que a venda teria girado em torno de 3 mil reais. E a conversa se encerra com Lucas dizendo que já iria mandar algo para João. E João diz que queria pois "tava doido pra dar um". Termo muito utilizado para se referir a entorpecente." (fls. 492/493)

"Igualmente, na data de 05.07.2021, por volta das 21h51:04, ligação capturada entre Lucas e o número 18-99606-6631, linha cadastrada em nome de ANA PAULA CANDIDO DE ALMEIDA." (fls. 493)

"Na conversa entre ambos, Lucas diz sobre uma amiga da interlocutora, se a mesma queria pegar uma "caminhada". A interlocutora diz então que a amiga "ta doida pra meter marcha" (termo utilizado inclusive para se referir a venda futura). Lucas então pergunta se a menina seria de confiança sendo confirmado pela interlocutora. Em seguida Ana Paula diz que também "queria meter marcha", e ainda mostra conhecimento sobre o assunto, explicando que para mulher é mais fácil. Lucas então pergunta se a interlocutora quer "mandar um tiro" (termo utilizado para se cheirar cocaína), para já provar a droga para venda futura. A mesma ainda alega no final de forma irônica que teria vários amigos "dependentes", fazendo menção aos usuários de drogas, indicando possuir muitos interessados em comprar drogas." (fls. 494)

"Ainda na primeira fase, chamou absurda atenção da equipe de investigação, ligações capturadas entre a linha de Lucas e a linha 18-99702-8854, cadastrada em nome de Linda Caetano Vilela, uma senhora de 77 anos de idade. Pelo contexto das ligações produzidas, Linda tem claro envolvimento com a prática do crime de tráficos perpetrado por Lucas e reside em um sítio, local em que há suspeita de se tratar de ponto de ocultação de drogas de Lucas. (fls. 494)

A senhora desenvolve a conversa com orientações para Lucas sobre locais de venda, sobre a necessidade de enterrar, bem como sobre a necessidade de possuir testemunhas em abordagens policiais." (fls. 495)

Portanto, diante desse contexto, apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria da figura disposta no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e ausentes excludentes da ilicitude e da culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu Lucas.

Por consequência, inviável a desclassificação da conduta para a descrito no artigo 28 da Lei de Drogas.

Em relação ao acusado Bruno, incontroverso nos autos, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 452/454), tanto a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 134/135), uma vez que "...DETECTADA presença da substância COCAÍNA", quanto as suas quantidades ("Massa Líquida: 2,45 grama(s)").

Em relação à propriedade e destinação da aludida droga, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que esta pertencia ao réu e se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, além dos depoimentos supracitados prestados pelas testemunhas (policiais civis), fora realizada perícia no aparelho celular do acusado Bruno (fls. 455/463), que derivou na realização do Relatório de Investigação (fls. 464/480), bem como, na interceptação telefônica transcrita no Relatório Final do Inquérito Policial (fls. 481/687), restando, também, cabalmente demonstrado a mercancia ilícita de entorpecentes por ele praticada.

Nesse contexto, foram constatadas diversas conversas no aparelho celular do acusado, através do aplicativo WhatsApp, as quais foram destacadas no Relatório de Investigação (fls. 464/480), que demonstram a traficância praticada pelo acusado, quais sejam:

"Conversa entre Bruno e o número 18-99149-7872 "Marqui Jdn"."

[...]

Bruno - "Duas g da que tamanho arma"

Bruno - "???"
Marqui Jdn - (áudio)
Bruno - "Uma unha da uma base pra mim"
Marqui Jdn - (áudio)
Bruno - (imagem: pequena porção de entorpecente)
Marqui Jdn - (áudio)
Bruno - "Outra dessa ou menor"
Marqui Jdn - (áudio)
Marqui Jdn - (áudio)
Bruno - (imagem: pequena porção de entorpecente embalada em um saquinho plástico branco)
Marqui Jdn - (áudio)
Bruno - "Isso aqui mané ???"
Marqui Jdn - (áudio)
Bruno - "2 né ??"
Marqui Jdn - (áudio: "É na base é duas né? Ai eu acho que você está ganhando um pouquinho, mas acho como se fosse duas.")
[...]
"Na conversa entre ambos, Bruno compra de um terceiro que seria seu fornecedor, inclusive pagando via Pix, em seguida o mesmo fala como dividiria as porções, e o interlocutor orienta ele que ganharia um pouco mais embalando de tal maneira."
(fls. 464/471)

"Conversa entre Bruno e o número 18-99763-1667 "Bilim."

[...]
Bruno - "Ué pq"
Bruno - "Acho que aqui tenho umas 9 g ainda"
Bilim - "Vc tem aí pra eu ck.prar?"
Bilim - "Pra agora.?"
Bilim - "Se tiver vamos.pegar um pouco po"
Bruno - "Uai mais num tem balança aqui nem vira"
Bilim - "Quebra um pouco aí como.se fosse 2 g ? Qualquer coisa pago a mais esquentar não"
Bilim - "Pode se ?"
Bilim - "Pode ir aí pegar ?"
Bruno - "Mais no olho e foda veiii"
Bilim - "Pode ser pequena viado"
Bilim - "E pra nos"
Bilim - "Sei que vc não.vai roubar"
Bilim - "Esquentar não po"
Bilim - "Sei que vc a base"
"O interlocutor entra em contato com Bruno perguntando quantas gramas ele teria de cocaína, sendo respondido pelo menos que ainda teria umas 9 gramas. O interlocutor então pede pra ele um pouco, se o mesmo venderia, e Bruno diz que não teria balança ali. Ele pede em torno de 2 gramas, Bruno diz que pesar no "olho" não daria, o interlocutor diz que confiaria nele."
Bilim - "Tras uma pequena te passo o pix Baseia 2 g já era se for menos. Esquentar não meu irmão"
Bruno - "Ah do mirante num e (palavra ilegível) carai"
Bilim - "Tras aí viado kkk"
Bilim - "Se quiser tudo pode trazer tbk então"
Bilim - "esquentar não"
Bilim - "Vem.aí"
Bilim - "Diego vai aí se vc não.vim llkk"
Bruno - "Já vou Carai"
Bilim - "Fechou"
Bilim - "Chega me avisa pra abri o portão"
Bruno - (áudio)
Bilim - "Vai lá.no banheiro bola 4" "2 pra cada já te pago"

Bilim - "Pode ir"

Bilim - (áudio)

"O usuário então diz que o mesmo poderia levar tudo, e que quando Bruno chegasse era para avisá-lo que o mesmo abriria o portão. Em seguida o usuário pede pra Bruno preparar 4, sendo dois para cada."

[...]

"Em outra conversa com o mesmo alvo, o usuário pergunta se Bruno teria 3 gramas para o dia seguinte, e que pagaria com pix."

[...]

Bilim - "Quantos deu ?"

Bilim - "Tudo eu nem.pembro irmão"

Bruno - "100"

Bruno - "Foi duas g e meia mais faz 100"

[...]

"Outra conversa, em que o usuário pergunta para Bruno quanto deu, o mesmo passa o valor de 100 reais, indicando ainda que teria vendido 2 gramas para ele. Os dois ainda riem da situação em que o usuário diz que não está bem e que não podiam deixar ele usar a quantidade de droga que ele usou."

"Foto enviada indicando que o mesmo estaria com grande quantidade de cocaína, em torno de 50 gramas." (fls. 471/477)

"Outra conversa com o contato 18-99723-3317, "Diegão"."

"Na conversa entre os dois, Diegao fala para Bruno que se o mesmo for pra Prudente para trazer 5 pra ele. E que ele faz pix par ao mesmo"

"O mesmo fez o pix no valor de 262 reais para Bruno"
(fls. 478/479)

Além disso, com a realização de interceptação telefônica (fls. 652/670), foi aferida uma conversa, que abaixo transcrevo, entre Bruno e o acusado João Carlos, no qual aquele (Bruno) pergunta se João Carlos possui balança de precisão e, com a resposta positiva, Bruno pede a localização para buscá-la:

"Interlocutores: João Carlos e Bruno Vinicius Akio Akiyama"

"Na conversa, Bruno pergunta se João teria uma balança de precisão, respondido pelo interlocutor que sim, em seguida Bruno pede a localização para estar indo buscar a balança. Como já é sabido, balança de precisão é usado pra pesagem de entorpecentes." (fls. 655)

Veja-se que nitidamente a balança seria utilizada para pesar entorpecente, já que, conforme constatado anteriormente, o acusado Bruno não queria vender entorpecente para o contato "Bilim", pois estava sem balança.

Portanto, diante desse contexto, apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria da figura disposta no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e ausentes excludentes da ilicitude e da culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu Bruno.

Por consequência, inviável a desclassificação da conduta para a descrita no artigo 28 da Lei de Drogas.

Por fim, concernente aos acusados João Carlos e João Victor, é de se ver que, além dos testemunhos supratranscritos (policiais civis), foram realizadas perícias nos aparelhos celulares de ambos os acusados (fls. 336/355 e 259/277), que derivaram na realização dos Relatórios de Investigação (fls. 356/370 e 278/326), bem como, na interceptação telefônica transcrita no Relatório Final do Inquérito Policial (fls. 481/687), os quais, além das inúmeras conversas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecente, demonstram, cabalmente, que os acusados associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse aspecto, foram constatadas inúmeras conversas entre os acusados João Carlos e João Victor, através do aplicativo WhatsApp (fls. 259/277), as quais foram destacadas no Relatório de Investigação (fls. 278/326), e que comprovam a associação entre os acusados para a mercancia ilegal de entorpecentes, notemos:

“Conversa entre João Victor e o número (18)99618-2925 registrado como “Da Bala”, alvo também preso durante Operação Policial Seven, juntamente com o alvo João Victor